CONTRATO DE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

En la ciudad de Asunción, a los 18 días del mes de mayo del año 2.026**,** entre **……..**, con CI. Nº ……**.,** en su carácter de **LOCADOR** y así denominado en este contrato, con domicilio en la ……., por una parte, y por la otra **…….** con CI. Nº ……., de Nacionalidad ……., fijando domicilio contractual en la calle ……., en adelante, **EL LOCATARIO**. Las partes acuerdan que el presente contrato de alquiler incluye una opción de compra sobre el inmueble objeto del presente contrato, fijándose el precio total de venta en la suma de Gs. ……(guaraníes …….).

Primera: **El LOCADOR** deja expresa constancia que suscribe el presente contrato de alquiler con opción a compra como propietario del inmueble mencionado y conforme a los términos del mandato para el efecto conferido por el mismo.----------

Segunda: **El Locador** da en alquiler con opción a compra a él **LOCATARIO** un inmueble, ubicado sobre la calle …….., Barrio ……., con Cta. Cte. Catastral Nº ……., para ser utilizado como vivienda. **El Locador** manifiesta y asume que el inmueble citado es de su propiedad y por tanto posee las atribuciones para concederlas en calidad de locación. ----------

Tercera: **Clausula - Monto de Alquiler y Pagos a Cuenta**
El monto de alquiler mensual se fija en la suma de Gs. …… (guaraníes …….) durante el primer mes de vigencia del contrato.
A partir del segundo mes y hasta la finalización del contrato, el **LOCATARIO** abonará la suma mensual de Gs. ……. (guaraníes ……), de los cuales:
Gs. …….. corresponderán al alquiler mensual del inmueble.
Gs. …….. serán considerados como pago a cuenta del precio total de compra del inmueble.
Dichos importes **NO INCLUYEN IVA** Y serán abonados los días ……. de cada mes por medio de depósito o transferencia Bancaria en la cuenta de **……..**

Las partes acuerdan que el plazo para ejercer la opción de compra será de 2 (dos) años contados desde la firma del presente contrato. El desglose de costos de la operación de compraventa en caso de llevarse a cabo en los 24 meses (2 años) es el siguiente:

- **PRECIO DE VENTA: ……Gs. (……..).**
- **24 MESES DE ALQUILER: ……. (…….).**
- **SALDO PENDIENTE: ……..Gs. (……..).**

Cuarta: **Clausula – Imputación de pagos en caso de compra-venta anticipada a 24 meses**
Las partes acuerdan que los pagos mensuales realizados durante el plazo de 2 (dos) años serán considerados como parte de pago del precio total de venta del inmueble.
En consecuencia, el monto total abonado mensualmente por el **LOCATARIO**, equivalente a Gs. ……. (guaraníes …….) el primer mes y Gs…….

(guaraníes ……) el segundo mes y sucesivos, será imputado al precio de venta del inmueble, con exclusión del monto entregado en concepto de garantía, el cual no será considerado parte del precio de venta.

<u>Quinta:</u> A) Clausula- Devolución en caso de no realizarse la compra

En caso de que, por cualquier motivo atribuible a cualquiera de las partes, no llegare a concretarse la compra-venta del inmueble dentro del plazo establecido, el **LOCADOR** únicamente estará obligado a devolver al **LOCATARIO** los montos abonados en concepto de pago a cuenta de compra, equivalentes a la suma adicional de Gs. ……. mensuales abonados durante la vigencia del contrato.

En consecuencia, los importes abonados en concepto de alquiler mensual **NO** serán reembolsables bajo ningún concepto.

B) En Caso de hacerse efectiva la opción de compra:

En caso de que el **LOCATARIO**, quiera acceder a la opción de compra, inclusive antes del término del contrato, deberá solicitar al **LOCADOR**, la carta oferta con una antelación no menor de 60 Días (60 días) y el inmueble deberá estar con los impuestos al día y libre de gravamen y listo para realizar la transferencia. En ese caso se harán los cálculos pertinentes teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Valor total del inmueble ……..gs (…….. guaraníes).
- Se restarán del valor total del inmueble los importes abonados en concepto de alquiler únicamente, como así también la garantía correspondiente a un mes de alquiler. Teniendo en cuenta que el primer mes el importe fue de ……gs (…….. guaraníes) y los meses siguientes ……..gs (…….. guaraníes).
- Los gastos de escrituración y transferencia deberán ser abonados al 100 % por el **COMPRADOR** y el 2.4 % de retención de Hacienda, deberán ser asumidas por el **VENDEDOR**.

<u>Sexta:</u> Clausula- Intermediación Inmobiliaria

EL LOCADOR se compromete a abonar, una vez formalizada y concluida la operación de compra venta del inmueble, una comisión inmobiliaria equivalente al 5,5% (cinco coma cinco por ciento) sobre el valor total de venta pactado, en concepto de intermediación inmobiliaria.

Las partes dejan constancia de que los asesores inmobiliarios responsables de la operación son:

Captador: …….. – SkyOne …….

Colocador: ……. – SkyOne …….

La comisión mencionada será abonada al momento de la firma definitiva de la transferencia del inmueble o acto equivalente que perfeccione la compra venta.

<u>Séptima:</u> Este contrato tendrá vigencia de 2 años (dos años), y entrará en vigencia el día …….. de …… de 2.026, hasta el día …….. de …….. de 2.028, y podrá ser renovado únicamente por escrito mediante un nuevo contrato. En el caso de que **EL LOCATARIO** desee la renovación del contrato deberá comunicar por escrito al **LOCADOR** con una antelación de **30 (treinta)** días a la finalización de la vigencia del contrato. Al vencimiento del plazo de vigencia de este contrato sin haberse renovado, **EL LOCATARIO** deberá restituir inmediatamente el inmueble arrendado sin necesidad de reclamo, aviso o interpelación de naturaleza alguna. La mora en la desocupación del inmueble obligará al **LOCATARIO** al pago de un cargo adicional de **300.000 (guaraníes trescientos mil)** por día hasta hacerse efectiva la

restitución del inmueble, sin perjuicio de la responsabilidad **EL LOCATARIO** por los daños y perjuicios que puedan ser reclamados por la mora en la entrega del inmueble.----------

Octava: **EL LOCATARIO** recibe en este acto el inmueble en las condiciones en la que se encuentra, las cuales se detallan en el **Inventario adjunto con Fotos**, cualquier arreglo a realizarse a parir de la fecha queda a cargo del **LOCATARIO,** tanto el costo como su ejecución.

Novena: El inmueble objeto del presente contrato se destinará al uso de vivienda**,** con prohibición expresa de darle otro fin distinto para el que fue arrendado, sin previa autorización por escrito de **EL LOCADOR. EL LOCATARIO** asume la responsabilidad civil y penal en casos de reclamos de terceras personas por hechos o actos cometidos o realizados dentro del inmueble arrendado, así como también, **EL LOCATARIO** será responsable por los daños y perjuicios ocasionados al inmueble y/o sus instalaciones y/o a terceras personas en caso de incendio, explosiones, caída o desprendimientos de objetos, así como de cualquier otro evento que ocurra en el inmueble durante la vigencia del contrato de alquiler, riesgos que el **LOCATARIO** será responsable de asegurar por su cuenta.----------

Décima: Queda expresamente prohibida toda alteración de las condiciones del inmueble arrendado, **EL LOCATARIO** tampoco podrá realizar ningún tipo de construcción. Las mejoras o instalaciones dentro de la propiedad deben ser comunicadas con antelación al **LOCADOR**. En este caso, las mejoras quedarán como parte del inmueble (sin indemnización alguna), Salvo que **EL LOCADOR** solicite que se reponga a su estado original, asumiendo **EL LOCATARIO** la entera responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan ser ocasionados por los cambios realizados, así como también por los costos de demolición, des instalación o reparación, que deberá incurrir para ser recibido el inmueble a entera satisfacción del **LOCADOR**. ----------

Décima Primera: El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes sin expresión de causa: **1)**Rescisión por parte de **EL LOCATARIO,** a) mediante un preaviso al **EL LOCADOR**, por escrito y con **30 (treinta)** días de anticipación, y cumplir con el preaviso realizando normalmente el pago de alquiler durante el tiempo del preaviso**,(además en este caso permitirá que se pueda mostrar a futuros interesados) o b** En caso que el **LOCATARIO** no haya abandonado la propiedad en el plazo establecido en el preaviso, deberá hacerlo en un plazo máximo no mayor a 8 días y deberá pagar al **LOCADOR** un importe equivalente a 1 (un) mes de alquiler en concepto de penalización por incumplimiento de contrato, **2)** En caso de rescisión por parte del **LOCADOR**, mediante un preaviso al **EL LOCATARIO**, por escrito y con **60 (sesenta)** días de anticipación, y deberá devolver el Depósito de Garantía, a los 30 **(treinta)** días posterior de la fecha de recepción del inmueble, deduciendo todos los gastos, sin perjuicio de las sumas de dinero que le puedan ser reclamadas al **LOCATARIO** por falta de pago en los servicios y/o por daños o deterioros en el inmueble y/o sus instalaciones, y que excedan el monto de la Garantía.----------

Décima Segunda: Está prohibido subarrendar el inmueble. ----------

Décima Tercera: EL **LOCADOR** no se hace responsable por los daños que puedan sufrir los bienes y/o personas introducidas al inmueble, riesgos que **EL LOCATARIO** deberá asegurar por su cuenta.----------

Décima Tercera: Se considerará abandono del inmueble cuando **EL LOCATARIO** estando en mora, o habiendo finalizado la vigencia de este contrato o rescindido el mismo, y desocupe el inmueble por un periodo mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, quedando en tal caso facultado el **LOCADOR** a ingresar al inmueble y retomar la posesión efectiva del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad del **LOCATARIO** por las deudas, daños y perjuicios que le puedan ser reclamados por efecto de este contrato.----------

Décima Cuarta: **EL LOCATARIO** entregó en concepto de seña de trato la suma de Gs. ……. (guaraníes …….), que a la firma del contrato será imputado a la garantía, equivalente a un mes de alquiler **y** entrega en este acto la suma de …….. Gs. **(**guaraníes …….) en concepto de un mes de alquiler y para completar el mes de garantía, el cual no será imputado en ningún caso en concepto de pago de alquileres, ni devengará intereses durante el tiempo que dure la locación. **EL LOCADOR** podrá utilizar el depósito en garantía para el pago de los servicios adeudados por el **LOCATARIO** o como indemnización por los daños, perjuicios y/o deterioros producidos al inmueble y/o sus instalaciones sin perjuicio del derecho del **LOCADOR** de reclamar al **LOCATARIO** una suma mayor en el caso de que el depósito en garantía resulte insuficiente El depósito en garantía será devuelto transcurridos **30 (treinta)** días de haberse realizado la recepción del inmueble a satisfacción del **LOCADOR**.----------

Décima Quinta: **EL LOCATARIO** queda obligado al pago desde el momento de la vigencia de este contrato al pago puntual y mensual del consumo de energía eléctrica Ande **Nº NIS …….. Y consumo de agua corriente ISSAN N.º …… y Gastos de recolección de basura Gs……mensuales.** Cualquier otra instalación que desee realizar correrá por cuenta del **LOCATARIO**. Todos los gastos, costos, multas o cargos que deriven de la falta de pago de los servicios mencionados durante la permanencia o posesión del inmueble por parte **del LOCATARIO** serán de su exclusiva responsabilidad y formarán parte del precio del alquiler del mes inmediato siguiente al cual fueron generados para todos los efectos contractuales para lo cual queda obligado **EL LOCATARIO** a presentar al **LOCADOR** cuando éste solicite los comprobantes de pago correspondientes.----------

Decima Sexta: A la finalización de la vigencia de este contrato o al producirse la rescisión del mismo por cualquier causa, el **LOCADOR** comunicará por escrito al **LOCATARIO** la fecha y hora en la cual se constituirá en el inmueble para constatar el estado general de conservación y mantenimiento del mismo, debiendo en ese momento **EL LOCATARIO** presentar al **LOCADOR** las últimas facturas de pago de los servicios que correspondan. Verificada la inspección del inmueble a entera satisfacción del **LOCADOR** y no habiendo objeciones en cuanto al estado del mismo, el mismo recibirá el inmueble para lo cual entregará al **LOCATARIO** el recibo de recepción correspondiente hecho que dará por concluida la relación contractual, no obstante, la obligación del pago de los servicios de que correspondan al tiempo de permanencia **EL LOCATARIO** en el inmueble subsistirán hasta su cancelación total.----------

Décima Séptima: Queda totalmente prohibida la tenencia o comercialización de drogas, productos químicos inflamables, armas y explosivos. Además, está prohibido la tenencia de garrafa de gas dentro del inmueble. **El LOCATARIO** se hace único responsable de la seguridad del inmueble locado quedando **EL LOCADOR** excluido de toda responsabilidad. **EL LOCADOR** no será responsable por los daños y perjuicios que sufran **El LOCATARIO** en su persona y/o en sus bienes de los mismos en caso de incendios y/o accidentes de cualquier causa que fueran originados por caso fortuito o de fuerza mayor, riesgos que **EL LOCATARIO** deberá asegurar por su cuenta. ----------

<u>Decima Octava</u>: En caso de venta del inmueble individualizado en la cláusula primera del presente contrato, **EL LOCADOR** deberá notificar al **LOCATARIO** dicha decisión con una antelación no menor a 60 días. Asimismo, deberá devolver al **LOCATARIO**, la diferencia de la suma que fuera abonada teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de esta relación.

En caso de incumplimiento del **LOCATARIO** de cualquiera de las Cláusulas de este contrato, el **LOCADOR** podrá rescindir este contrato sin preaviso alguno haciéndose efectiva la rescisión desde el momento de la recepción por parte del **LOCATARIO** del telegrama colacionado o comunicación correspondiente debiendo **EL LOCATARIO** desocupar inmediatamente el inmueble y perdiendo toda suma entregada en concepto de garantía y pago de alquileres. ---------

Para los efectos legales que surjan como consecuencia del presente contrato, queda convenida la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, con renuncia expresa a cualquier otra. ----------
En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes en 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados al inicio del presente contrato. ----------

…….. **…….**

LOCADOR **LOCATARIO**

CI. Nº ……. **CI. Nº ……**

……..

CODEUDOR

CI. ……..